EDUCAZIONE CIVICA · LO SMART WORKING

Il mio primo accordo agile

Sei appena stato assunto come sviluppatore junior da Nexa Software srl (azienda inventata). Ti propongono questa bozza di accordo di lavoro agile: prima di firmare, controllala riga per riga con la legge.

Cosa consegni: un file **accordo-agile-cognome.pdf** (2 pagine al massimo) su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

La bozza dell'azienda

1. Il lavoratore svolge la prestazione in modalità agile per 2 giorni a settimana, concordati con il responsabile.
2. Nei giorni agili il lavoratore deve essere raggiungibile su chat e telefono dalle 7 alle 23, anche nel fine settimana, e rispondere entro 15 minuti.
3. Nei giorni di lavoro agile la retribuzione è ridotta del 10% per il risparmio sulle spese di trasporto.
4. L'azienda fornisce un portatile con VPN e autenticazione a due fattori; è vietato collegarsi a reti Wi-Fi pubbliche senza VPN.
5. L'azienda può recedere dall'accordo, a tempo indeterminato, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza motivo.
6. Un software registra lo schermo del lavoratore ogni 5 minuti; il lavoratore non riceve informazioni su come sono trattati questi dati.
7. Gli infortuni avvenuti fuori dai locali aziendali non sono coperti da alcuna assicurazione.
8. L'azienda consegna ogni anno un'informativa scritta sui rischi per la salute e la sicurezza.

Che cosa devi fare

1. Leggi gli articoli 18-23 della **legge 81/2017** su normattiva.it e l'art. 2, comma 1-ter, del **DL 30/2021** (diritto alla disconnessione).
2. Prepara una tabella con 4 colonne: **Clausola**, **Legittima?** (sì / no), **Norma** (articolo preciso), **Perché**.
3. Per ogni clausola non legittima scrivi una **versione corretta** che potresti firmare.
4. Aggiungi 2 clausole che mancano e che ti tutelerebbero (per esempio chi paga la connessione, la formazione, la fascia di disconnessione con orari precisi).
5. Chiudi con 5-8 righe: firmeresti? Che cosa chiederesti all'azienda in un colloquio?

Esempio

Clausola	Legittima?	Norma	Perché
1	Sì	L. 81/2017, artt. 18-19	Il lavoro agile si concorda per iscritto e si alterna con i giorni in azienda.

> *"Sarà possibile, forse tra appena cinquant'anni, dirigere i propri affari da Tahiti o da Bali altrettanto bene che da Londra."* · **Arthur C. Clarke**, *BBC, 1964 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Clausole non legittime riconosciute correttamente	3
Articoli di legge citati in modo preciso e pertinente	2
Versioni corrette realistiche e conformi alla legge	2
Due clausole aggiuntive utili e motivate	2
Riflessione finale, chiarezza e cura del documento	1

L'azienda e la bozza sono inventate a scopo didattico. Il compito non è una consulenza legale: per un contratto vero chiedi a un sindacato, a un consulente del lavoro o all'ufficio placement dell'università.